

【제 목】: 교육운영위원회 운영 개선필요(개선)

【내 용】

- 인재경영실은 『교육운영세칙』에 따라 국내·외 위탁교육대상자를 선발하고 있으며,
 - '20년 1월 세칙을 전부 개정하여 연수자선정위원회 및 교육발전위원회를 통합관리하기 위해 '교육운영위원회'를 신설하여 연수대상자 선발 등의 심의를 운영하고 있다.
- '20년 개정 이전 『교육운영세칙』 제27조에 따르면 '연수자선정위원회'의 위원 중 교육부서장 및 감사지원부서장은 당연직이며, 그 이외 위원을 지정하는 경우 불공정한 심의의 우려가 있는 자를 지정하지 않도록 되어 있고,

☞ 참고자료: 【교육운영세칙】 제118호(개정 2017. 12. 12.)

제27조(연수자선정위원회) ① 원장은 국내·외 연수 대상자 선발 등에 관한 사항의 심의를 위하여 연수자선정위원회(이하 “선정위원회”라 한다)를 둔다.

② 선정위원회 구성은 다음 각 호와 같다.

1. 위원장: 교육부서를 관장하는 상임이사
2. 위원: 교육부서장 및 감사지원부서장은 당연직으로 하고, 1급 직원 중에서 위원장이 지정하는 2명 이내의 사람
3. 간사: 교육담당부장

③ 제2항제2호에 따른 위원을 지정하는 경우에는 1급 직원 본인이 국내·외 연수대상자이거나 그 밖에 불공정한 심의의 우려가 있는 자를 지정하여서는 아니 된다.

- '20년 1월 개정 된 『교육운영세칙』 제9조 및 제10조에 따르면 '교육운영위원회' 심의사항에 대하여 공정한 의결을 기대하기 어려운 위원은 그 심의·의결을 스스로 회피하도록 되어 있다.

☞ **참고자료: 【교육운영세칙】 제153호(전부개정 2020. 1. 15.)**

제9조(교육운영위원회의 구성) ① (생략)

② 위원장은 교육주관부서를 관장하는 상임이사로서 하며, 위원회의 회의를 주관한다.

③ 위원은 위원회 회의 개최 시마다 1급 직원(보직 부여자를 포함한다) 중에서 위원장이 지명한다. 다만, 필요한 경우 위원장은 직원 교육에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 외부 위원을 위촉할 수 있다.

④ (생략)

⑤ 위원회의 사무를 처리하기 위해 간사 1인을 두며, 간사는 교육담당부장으로 한다.

제10조(위원회의 소집 및 회의) ①~② (생략)

③ 위원회의 심의사항에 대하여 **공정한 의결을 기대하기 어려운 위원은 그 심의·의결을 스스로 회피하여야 한다.** (이하 생략)

- 그런데 당연직이라 하더라도 소속 부서원이 심의 대상이 되는 등 불공정 심의 우려가 있는 경우에는 제척하여야 하나, '20년 개정 이전의 제척관련 조항은 당연직 위원에 대한 내용이 없었고,
- '20년 개정 시 회피 조항은 신설했으나 제척 조항을 포함하지 않은 것으로 확인하였다.
- 따라서 『교육운영세칙』에 제척, 기피 관련 조항을 신설하여 앞으로 교육대상자 선정 시 투명성, 공정성을 높일 수 있도록 할 필요성이 있다.

【관계부서 의견】

- 교육위원회 공정성을 높이는 방향에 대해 공감하였고, 제척, 기피 관련 조항을 신설하여 규정을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 위원회 운영의 공정성 강화를 위해 『교육운영세칙』에 교육운영위원회 위원구성 관련 제척, 기피조항을 신설하시기 바랍니다. (개선)